AÇÃO PENAL Nº 993 - DF (2020/0092882-6)

RELATOR	:	MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AUTOR	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU	:	WILSON MIRANDA LIMA
ADVOGADOS	:	ANTÔNIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
		IGOR MARQUES PONTES - SP184994
		CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
RÉU	:	ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO
ADVOGADOS	:	GINA MORAES DE ALMEIDA - AM007036
		CRISTIANE GANDA RIBEIRO - AM011885
		RAYSSA LOPES DA SILVA TAVARES - AM013955
RÉU	:	DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA
ADVOGADO	:	JOSÉ CARLOS CAVALCANTI JÚNIOR - AM003607
RÉU	:	RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS	:	FABRÍCIO DE MELO PARENTE - AM005772
		MARIA CLÁUDIA SOUSA DA SILVA - AM0A1082
RÉU	:	JOAO PAULO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADOS	:	ROOSEVELT JOBIM FILHO - AM003920
		RAFAEL RAPOSO DA CÂMARA AULER - AM008000
		JULIANE ELIZABETE DE SOUZA MAIA - AM012643
		RODRIGO OLIVEIRA ACIOLI LINS - AM015675
RÉU	:	PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO
ADVOGADOS	:	ROOSEVELT JOBIM FILHO - AM003920
		RAFAEL RAPOSO DA CÂMARA AULER - AM008000
		JULIANE ELIZABETE DE SOUZA MAIA - AM012643
		RODRIGO OLIVEIRA ACIOLI LINS - AM015675
RÉU	:	RONALD GONCALO CALDAS SANTOS
ADVOGADO	:	WILSON THIAGO CORREIA - AM011055
RÉU	:	CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADO	:	PEDRO ULISSES COELHO TEIXEIRA - DF021264
RÉU	:	FABIO JOSE ANTUNES PASSOS
ADVOGADO	:	LUÍS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - DF028512
ADVOGADOS	:	BARBARA BARBOSA DE FIGUEIREDO - DF047765
		LARISSA CAMPOS DE ABREU - DF050991
RÉU	:	LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE
ADVOGADOS	:	FILIPE DE FREITAS NASCIMENTO - AM006445
		CARLA DAYANY LUZ ABREU - AM007038
		LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PORTO - AM006168
		MARIANA DE JESUS RODRIGUES RAMOS - AM009702
		LUZILENA GOMES MOTA - AM009991
		WALTER JUNIO ELESBAO DA SILVA - AM011427
		EDUARDO DA SILVA QUEIROZ - AM013301
		BRUNNA BEZERRA COSTA RIBEIRO - AM012996

		LETÍCIA SANT' ANNA XAVIER - AM012994
		VICTOR MATHEUS DA ROCHA MARTINS - AM015502
		LUIZ HENRIQUE CHÍXARO AIRES - AM013023
RÉU	:	LUIZ CARLOS DE AVELINO JUNIOR
ADVOGADOS	:	LINO JOSÉ DE SOUZA CHIXARO - AM001567
		FILIPE DE FREITAS NASCIMENTO - AM006445
		CARLA DAYANY LUZ ABREU - AM007038
		LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PORTO - AM006168
		MARIANA DE JESUS RODRIGUES RAMOS - AM009702
		LUZILENA GOMES MOTA - AM009991
		WALTER JUNIO ELESBAO DA SILVA - AM011427
		EDUARDO DA SILVA QUEIROZ - AM013301
		BRUNNA BEZERRA COSTA RIBEIRO - AM012996
		LETÍCIA SANT' ANNA XAVIER - AM012994
		VICTOR MATHEUS DA ROCHA MARTINS - AM015502
		BRUNA DE OLIVEIRA CHIXARO - AM009216
RÉU	:	GUTEMBERG LEAO ALENCAR
ADVOGADO	:	JOSÉ LUIZ FRANCO DE MOURA MATTOS JÚNIOR - AM005517
RÉU	:	SIMONE ARAUJO DE OLIVEIRA PAPAIZ
ADVOGADA	:	CATHARINA DE SOUZA CRUZ ESTRELLA - AM007006
RÉU	:	CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
ADVOGADOS	:	RODRIGO LEPORACE FARRET - DF013841
		LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
ADVOGADOS	:	DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
		BRUNA LOSSIO PEREIRA - DF045517
		DIEGO RANGEL ARAUJO - DF056315
		HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO - DF061043
		LUIZ VIANA QUEIROZ - DF055653
RÉU	:	FLAVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
ADVOGADOS	:	JOSÉ CARLOS NOBRE PORCIÚNCULA NETO - DF028971
		IGOR MARQUES PONTES - SP184994
RÉU	:	MARCIO SOUZA DE LIMA
ADVOGADO	:	ROBERTO ANDRÉ XAVIER BEZERRA - AM003158

VOTO-VOGAL

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:

Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por meio da qual imputa a WILSON MIRANDA LIMA, Governador do Estado do Amazonas, e OUTROS a suposta prática dos crimes de: *a)*

dispensa/direcionamento de licitação sem observância das formalidades legais (art. 89 da Lei nº 8.666/93); *b)* fraude à licitação, com elevação arbitrária do preço (art. 96, I, da Lei nº 8.666/93); *c)* peculato (art. 312 do Código Penal); *d)* participação em organização criminosa (art. 2º, § 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13); *e)* embaraço a investigações que envolviam a organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13).

Fatos: essencialmente, segundo narra a inicial, entre 30 de março e 9 de abril de 2020, os denunciados teriam realizado a compra direta, com dispensa de licitação, de 28 respiradores pulmonares da empresa FJAP E CIA destinados à rede hospitalar do Amazonas, com sobrepreço abusivo de R$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis mil reais), sob a justificativa de que esses aparelhos seriam necessários para o combate à pandemia de COVID-19 no Estado.

A compra superfaturada teria ocorrido mediante a participação das empresas SONOAR e FJAP E CIA – que atuava no ramo de vinhos, e não de produtos hospitalares – para a qual a compra com dispensa de licitação fora direcionada e que teria atuado como mera intermediária, adquirindo os respiradores da empresa SONOAR pelo preço que eles haviam sido oferecidos ao Estado e, em seguida, os revendendo à Administração Estadual, com acréscimo de valor.

Nos termos da denúncia, em síntese, a operação envolvida nessas aquisições ocorreria sob o comando de WILSON LIMA, Governador do Estado do Amazonas, com a participação de Secretários, outros servidores públicos, e empresários, sob a forma de organização criminosa.

Voto do Relator, i. Min. Francisco Falcão: consignou, inicialmente, quanto aos crimes de dispensa indevida, fraude licitatória e peculato, que referidos crimes possivelmente teriam ocorrido em concurso formal, dado o

direcionamento da compra dos respiradores da empresa SONOAR para a "laranja" FJAP E CIA, com aumento abusivo de preços e com o desvio de recursos públicos.

Rechaçou, ademais, a tese defensiva da ocorrência de *abolitio criminis*, sob o fundamento de que os crimes previstos na Lei 8.666/93 continuam previstos na nova Lei 14.133/21, além de sancionados com maior gravidade.

Em relação ao crime de participação em organização criminosa, asseverou que o mesmo modo operativo empregado na primeira compra de 28 (vinte e oito) respiradores seria reproduzido em compras seguintes, caso não tivessem sido frustradas com a proibição da exportação imposta pelo Governo dos E.U.A. à empresa JALUSA, com a atuação dos denunciados de forma estruturada e com objetivos específicos.

Ressaltou, entretanto, que, em relação aos denunciados FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO e SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAIZ, não haveria elementos suficientes para evidenciar sua participação na organização criminosa.

No tocante ao crime de embaraço à investigação de organização criminosa, destacou existirem indícios de que WILSON MIRANDA LIMA, Governador do Estado do Amazonas, e JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS teriam buscado regularizar o processo de compra dos respiradores por meio da assinatura de Termo de Referência com data retroativa, para entrega aos órgãos de controle.

Rejeitou, ademais, o desmembramento do processo no atual momento, sob o fundamento de que os fatos são intrincados e nada recomenda que nessa fase inicial do processo possa haver a cisão ordenando o processo para os que não possuem foro por prerrogativa da função para o primeiro grau de jurisdição.

Conclusão do voto do e. Relator: recebeu a denúncia:

I - pelos delitos dos arts. 89 e 96, I, da Lei 8.666/93 e 312 do CP imputados a 1) WILSON MIRANDA LIMA, (Governador do Estado do Amazonas); 2) ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO (servidora pública/Amazonas); 3) DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA (servidora pública/Amazonas); 4) RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA (servidor público/Amazonas); 5) JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS (servidor público/Amazonas); 6) PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO (servidor público/Amazonas); 7) RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS (servidor público/Amazonas); 8) CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO (Empresário/Amazonas); 9) FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS (empresário/AM); 10) LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE (Empresária/Amazonas); 11) LUIZ CARLOS DE AVELINO JÚNIOR (médico e Empresário/Amazonas); 12) MÁRCIO DE SOUZA LIMA (servidor público/Amazonas); 13) GUTEMBERG LEÃO ALENCAR (Empresário/Amazonas); e

II – pelo crime de formação de organização criminosa, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.850/2013, em face de: 1) WILSON MIRANDA LIMA (Governador do Amazonas); 2) CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO (Vice-Governador do Amazonas); 3) RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA; 4) JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS; 5) PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO; 6) DAYANE PRISCILA MEJIA DE SOUSA; 7) ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO; 8) RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS; 9) GUTEMBERG LEÃO ALENCAR; 10) FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS; 11)CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO.

III – pelo delito do § 1º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (embaraço a investigação de organização criminosa) em relação a 1) WILSON MIRANDA LIMA (Governador do Estado do Amazonas) e 2) JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS (então Secretário).

Rejeitou a denúncia quanto a SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAIZ e

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY pela imputação de participação em organização criminosa (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.850/2013).

Determinou o arquivamento das investigações no que se referem aos investigados JEFFERSON LUIZ RODRIGUES CORONEL; RENATA DE CÁSSIA DIAS MANSUR e RUBENS GUSTAVO SIQUEIRA LENGLER.

É O RELATO DO NECESSÁRIO. PASSO A VOTAR.

O propósito da presente fase procedimental é verificar se a denúncia oferecida pelo MPF – por meio da qual é imputada a WILSON MIRANDA LIMA, Governador do Estado do Amazonas, e OUTROS a suposta prática dos crimes de: *a)* dispensa/direcionamento de licitação sem observância das formalidades legais (art. 89 da Lei nº 8.666/93); *b)* fraude à licitação, com elevação arbitrária do preço (art. 96, I, da Lei nº 8.666/93); *c)* peculato (art. 312 do Código Penal); *d)* participação em organização criminosa (art. 2º, § 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13); *e)* embaraço a investigações que envolviam a organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13) – pode ser recebida ou se é possível o julgamento imediato de improcedência da acusação (art. 6º da Lei 8.038/90).

1. DA APTIDÃO DA DENÚNCIA E DA JUSTA CAUSA

De acordo com a jurisprudência desta e. Corte Especial, à fase do recebimento da denúncia, prevista no art. 6º da Lei 8.038/90, aplicam-se, subsidiariamente, as regras do procedimento ordinário, de forma que o exame da aptidão da denúncia deve ser balizado pelo art. 395 do CPP, ao passo que a apreciação da improcedência da acusação (absolvição sumária) deve ser pautada pelo disposto no art. 397 do CPP.

1.1. Da aptidão da denúncia

Extrai-se da denúncia a narrativa segundo a qual, em síntese, por meio da articulação desenvolvida por WILSON MIRANDA LIMA, Governador do Estado do Amazonas, e a participação do empresário GUTEMBERG LEÃO ALENCAR, o Estado do Amazonas teria adquirido com sobrepreço 28 (vinte e oito) respiradores e tentaria adquirir outros mais de empresa com sede nos E.U.A., mediante fraude ao procedimento licitatório que contou com a atuação dos secretários estaduais, servidores e empresários denunciados, notadamente os representantes das empresas FJAP E CIA, SONOAR e BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA.

A exordial descreve que essa atuação estaria organizada desde o final de março até o início de abril de 2020 em divisões de tarefas e com propósito de estabilidade e continuidade, pois a articulação entre os envolvidos seria aproveitada para futuras novas aquisições de respiradores, frustrada somente porque a empresa estadunidense JALUSA teria sido proibida de exportar esses aparelhos em decorrência do agravamento da crise sanitária da COVID-19 em seu país de origem.

Ademais, narra conduta atribuída a WILSON MIRANDA LIMA, Governador do Estado do Amazonas, e a JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS de elaborar documentação para ser entregue aos órgãos de controle, especialmente ao Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas, com o fim de regularizar artificialmente a compra dos ventiladores e após o inquérito que dá ensejo à presente ação penal ter sido autuado neste STJ, em atuação que foi classificada como de embaraço à investigação dos supostos delitos envolvidos nessa aquisição.

Dessa forma, a narrativa contida na inicial acusatória expôs os fatos supostamente criminosos com todas suas circunstâncias, estabelecendo, assim, os

limites da pretensão punitiva e atendendo à necessidade de permitir, desde logo, o exercício da ampla defesa pelos denunciados.

Assim, concordo com o bem lançado voto do e. Relator a respeito da aptidão da presente denúncia e a completa satisfação dos requisitos previstos no art. 41 do CPP, haja vista ter havido a delimitação dos fatos supostamente criminosos, dos resultados delitivos e um mínimo de individualização da conduta imputada a cada um dos acusados, estando, assim, garantido o exercício de seu direito de ampla defesa.

1.2. Da justa causa

A justa causa – que corresponde à presença de um lastro mínimo de prova que corrobore a narrativa contida na denúncia e justifique a imputação dos fatos e do resultado aos acusados – foi demonstrada a contento pela documentação e extratos de comunicações mencionadas na exordial.

Com efeito, os depoimentos, extratos bancários, laudos técnicos e outros documentos apreendidos em medidas de busca e apreensão, bem como as comunicações por meio de aplicativos de mensagens pela *internet* captadas pela autoridade policial e que subsidiam a acusação contida na denúncia sugerem, com razoável probabilidade, a materialidade dos fatos alegadamente criminosos e a atuação dos envolvidos de unirem-se com organização de tarefas no propósito de fraudarem licitações para a aquisição de ventiladores pulmonares com sobrepreço.

Acrescento, quanto ao ponto, que esta e. Corte Especial adota a diretriz segundo a qual "*no exame das condições da ação e/ou da justa causa para o exercício da ação criminal, não se mostra imprescindível a obtenção de um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade delitivas, indispensável, apenas, em caso de eventual julgamento do mérito*", pois "*neste*

momento processual, cabe exclusivamente indagar sobre a plausibilidade da pretensão acusatória, aqui satisfatoriamente demonstrada" (APn 841/DF, Corte Especial, DJe 28/03/2017, sem destaque no original).

Não o suficiente, a tese do denunciado WILSON MIRANDA LIMA, de que teria sido absolvido em processo *de impeachment* julgado pela Assembleia Legislativa do Amazonas pelos mesmos fatos mencionados na denúncia, não interfere no reconhecimento da justa causa, haja vista a independência entre as esferas ou instâncias investigativas, notadamente a criminal, reconhecida pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: EDcl na APn 741/DF, Corte Especial, DJe 10/09/2019.

Ademais, como consignado no judicioso voto do e. Relator, não há falar em reconhecimento de nulidade do processo pela condução de inquérito pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MP/AM) no primeiro grau de jurisdição.

De fato, como muito bem pontuado, as investigações foram submetidas à supervisão deste Superior Tribunal de Justiça por meio do INQ 1.306/DF, autuado em 22/04/2020, e, ademais, a denunciada ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO – que suscita a preliminar – não foi capaz de identificar especificamente eventuais provas que teriam sido arrecadadas pelo Ministério Público estadual e que embasariam a incriminação contra ela deduzida, o que torna genérica sua alegação de nulidade.

Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte Especial adota o princípio *pas de nullité sans grief*, segundo o qual, no processo penal, a nulidade, de natureza absoluta ou relativa, não é reconhecida sem demonstração inequívoca de atual e efetivo prejuízo ao exercício da defesa, na forma prevista pelo art. 563 do CPP. Nesse sentido: AgRg na APn 702/AP, Corte Especial, DJe 22/09/2020; APn

733/DF, Corte Especial, DJe 01/03/2019.

Assim, de igual forma, em relação à justa causa, adiro às conclusões do voto do e. Relator pela sua presença na hipótese concreta.

2. DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO

Sendo apta a denúncia para ensejar a instauração do processo penal, o exame do mérito da pretensão punitiva no momento processual do art. 6º da Lei 8.038/90 depende da demonstração indiscutível, inquestionável, dos pressupostos que autorizariam a absolvição do acusado.

De fato, nesse momento processual, o exame antecipado do mérito da acusação exige uma avaliação exclusivamente de direito sobre os fatos e as circunstâncias do suposto fato criminoso narrado na denúncia, porquanto as hipóteses legais de absolvição sumária no processo penal, consoante o disposto no art. 397, CPP, independem de instrução criminal.

Assim, a absolvição sumária, exige a evidência, estreme de dúvidas e não dependente de produção probatória, da viabilidade do julgamento imediato da improcedência da pretensão punitiva.

Desse modo, nos termos do art. 397 do CPP, o Tribunal somente absolverá sumariamente o acusado se verificar: *a)* a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; *b)* a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade (que é caso de absolvição imprópria); *c)* que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou *d)* a extinção da punibilidade.

2.1. Das acusações contidas na presente inicial acusatória

Na presente hipótese, como declinado pelo e. Relator, os fatos imputados aos denunciados encontram, em tese, adequação típica nos crimes de: *a)* dispensa/direcionamento de licitação sem observância das formalidades legais (art. 89 da Lei nº 8.666/93); *b)* fraude à licitação, com elevação arbitrária do preço (art. 96, I, da Lei nº 8.666/93); *c)* peculato-desvio (art. 312 do Código Penal); *d)* participação em organização criminosa (art. 2º, § 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13); *e)* embaraço a investigações que envolviam a organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13).

Na linha da fundamentação do voto do e. Relator, as condutas de dispensar indevidamente licitação (art. 89 da Lei 8.666/93), que resulta na contratação direta, e de fraudar licitação com aumento abusivo de preços (art. 96, I, da Lei 8.666/93), que acarreta maior ônus para a Administração, permanecem qualificadas como infrações penais em nosso ornamento jurídico na forma prevista nos arts. 337-E e 337-L, V, do CP, com redação conferida pela Lei 14.133/2021.

Nessas circunstâncias, não há falar, como suscitado pelas defesas, em *abolitio criminis*, ocorrendo, em verdade, o fenômeno da continuidade normativo-típica, como, em circunstâncias semelhantes, é reconhecido pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC 594.310/MG, Sexta Turma, DJe 14/05/2021; EDcl no AgRg no REsp 1758459/PR, Quinta Turma, DJe 08/09/2020.

Não o suficiente, em relação à tese de consunção entre os crimes mencionados à inicial, o exame da questão, por depender da análise da independência dos delitos e autonomia das condutas, confunde-se com o mérito da ação penal, demandando, assim, regular instrução probatória submetida ao contraditório.

Ademais, não se observa a possibilidade teórica de que, com a

eventual alteração da capitulação legal dos fatos, ocorram repercussões imediatas aos acusados, considerando não ser possível vislumbrar modificações quanto às regras relativas à competência absoluta ou ao procedimento que sejam favoráveis à defesa.

Prevalece, portanto, o entendimento segundo a qual "*o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória, podendo o juiz – no momento da sentença - atribuir definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383 do CPP, ainda que tenha que aplicar pena mais grave*" (AgRg no HC 507.006/SP, Quinta Turma, DJe 03/09/2020), de forma que, "*como regra, a emendatio libelli deve ser realizada na sentença, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal*" (HC 541.994/RN, Sexta Turma, DJe 12/05/2021).

Por sua vez, segundo a jurisprudência do STJ, "*o crime de financiar e/ou integrar organização criminosa - que tem por objeto jurídico a paz pública - é formal e de perigo abstrato, não exigindo a lei que se evidencie o perigo, presumindo-o* [...] *assim, a mera associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, de forma estável e permanente, voltada à prática das infrações penais referidas no art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013, já é condição suficiente para se consumar o crime de organização criminosa, sendo irrelevante a prática dos delitos almejados, que, se efetivada, constituirá mero exaurimento daquele*" (AgRg no REsp 1753609/SP, Quinta Turma, DJe 14/05/2019, sem destaque no original). No mesmo sentido: HC 463.228/PR, Sexta Turma, DJe 04/12/2018.

Em acréscimo, não há falar em inadequação da imputação simultânea dos crimes de pertencimento à organização criminosa e embaraço à investigação de organização criminosa (art. 2º, *caput* e § 1º, da Lei 12.850/13).

Com efeito, os bens jurídicos protegidos pelos referidos tipos penais

são distintos: no embaraço à investigação de organização criminosa, o bem jurídico protegido pela norma penal se refere à Administração da Justiça. Essa circunstância, em tese, viabiliza a imputação simultânea de ambos os crimes pela autonomia das condutas e das lesões penalmente relevantes.

Dessa forma, julgado proferido pela e. Quinta Turma asseverou que a "*absolvição dos réus em primeira instância na ação penal que apura a denúncia de organização criminosa,* [...] *não tem o condão de determinar o prematuro trancamento da ação penal de obstrução da persecução penal em face de organização criminosa*" (RHC 102.117/MG, Quinta Turma, DJe 19/10/2018, sem destaque no original).

Ademais, as alegações defensivas de que: *a)* não haveria adequação dos fatos ao crime de pertencimento à organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), em razão da ausência de unidade de desígnios, estabilidade e permanência na alegada reunião para a prática dos supostos fatos criminosos; e *b)* quanto ao denunciado WILSON LIMA: *b.1)* não teria praticado qualquer elemento nuclear dos tipos de dispensa de licitação ou de fraude ao procedimento licitatório, que, portanto, não lhe poderiam ser imputados; e *b.2)* não teria praticado o crime de embaraço às investigações (art. art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013) pois apenas teria tentado regularizar um procedimento administrativo de compras para enviar ao TCE/AM; se confundem com o mérito da ação penal, porquanto não podem ser inferidas, de imediato, dos fatos narrados na denúncia.

O exame de referidas alegações demanda a regular instrução do processo, com a submissão das provas ao contraditório na fase judicial, circunstância que impossibilita seu exame na fase do art. 6º da Lei 8.038/90, especialmente porque, no que se refere à tese *b.1)*, a denúncia narra a suposta participação do denunciado no crime, na forma de concurso de agentes, nos

termos bem delineados pelo e. Relator em seu ilustrado voto.

Por esses motivos, acompanho as conclusões do e. Relator quanto à impossibilidade de absolvição sumária na presente fase procedimental, ante a ausência dos requisitos do art. 397 do CPP, notadamente a alegada atipicidade manifesta das condutas imputadas aos denunciados.

3. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, acompanho integralmente o voto do e. Relator quanto ao parcial recebimento da denúncia e quanto à REJEIÇÃO da denúncia em relação a SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAIZ e a FLÁVIO CORDEIRO ANTONY, de participação em organização criminosa (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.850/2013); e quanto ao arquivamento das investigações no que se referem aos investigados JEFFERSON LUIZ RODRIGUES CORONEL; RENATA DE CÁSSIA DIAS MANSUR e RUBENS GUSTAVO SIQUEIRA LENGLER.